

1501191-22.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167482/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18622231 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 1834/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2167482 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501191-22.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501191-22.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167482/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18622231 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 1834/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2167482 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 1834/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GOMES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

BRUNO GOMES e JURACI FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Renato Ernesto da Silva, defronte ao numeral 54, Vila Douglas Lara, nesta cidade e comarca de Sorocaba, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 porção de Cocaína, 31 porções de Cocaína e 28 porções de Cocaína na forma de Crack, substâncias

entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstram o auto de exibição e apreensão de fls.16, o laudo de constatação provisório de fls.46/51 e as imagens de fls.43/45.

Narram os autos que, na data mencionada, policiais militares receberam informação anônima, via COPOM, sobre o tráfico de drogas praticado por um casal, defronte a um bar situado na Rua Renato Ernesto da Silva. Ao diligenciarem ao local informado, os agentes policiais visualizaram os indiciados cujas características batiam com a descrição feita na denúncia e os detiveram para averiguação.

Em revista pessoal, foi apreendida 01 porção de cocaína em poder de BRUNO, o qual disse, informalmente aos policiais, que era dependente químico e estava no local para adquirir drogas para seu consumo.

Em poder de JURACI, na bolsa que ela trazia consigo, mais precisamente no interior de uma pochete, foram apreendidos 31 porções de cocaína, 28 pedras de crack e a quantia de R\$ 14,95, tendo ela confessado informalmente que traficava no local e que o indiciado BRUNO é seu filho.

As circunstâncias da prisão, logo após a denúncia anônima, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e natureza dos entorpecentes, de alto poder viciante, assim como a maneira com estavam embaladas, em porções individuais, prontas para a venda, e o dinheiro encontrado demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.19).

Imagens foram juntadas aos autos (fls.43 a 45).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.46 a 51 e 180 a 182).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.183 a 184 e 186 a 187).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e os réus não foram interrogados, porque não compareceram em juízo.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Os réus não compareceram em juízo para apresentarem suas versões.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

De imediato, afasta-se a tese da defesa por falta de provas e para a desclassificação dos fatos em relação ao réu Bruno, para uso.

Ora, é evidente que os dois réus lá traficavam.

Mãe e filho no mesmo local. Filho de posse de entorpecente da mesma qualidade encontrada com a mãe.

Ademais, para não levantar suspeitas, a mãe ficava com uma maior quantidade na sua guarda (bolsa), enquanto o réu poderia circular com o mínimo possível e realizar a venda.

Ressalte-se que os policiais militares chegaram nos réus por denúncias anônimas que indicavam os dois como traficantes, dando detalhes e características deles.

A testemunha de acusação Rafael Luis Henrique da Silva, além de confirmar suas declarações apresentadas na Delegacia de Polícia, disse em juízo que foram acionados via COPOM e no local uma idosa e um moreno faziam a traficância. Na revista pessoal ela falou que estava fazendo tráfico e o entorpecente estava na bolsa dela. O réu Bruno estava junto com ela e com ele foi encontrada uma porção de droga.

A testemunha de acusação Reginaldo Luis de Oliveira disse em juízo que chegou via COPOM uma denúncia que no bar havia um casal traficando, uma mulher mais de idade e um rapaz mais novo. Com o réu foi encontrada uma porção no seu bolso e com ela, na bolsa, uma maior quantidade de entorpecentes. Ela confessou que estava no tráfico.

Prova firme e segura.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal,

e diante da não expressiva quantidade de drogas encontra com os réus, a pena-base para ambos os réus é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, nada há para ser analisado, além do que, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

Os réus são primários e não possuem antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que os réus se dediquem à atividade criminosa ou integrem organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas dos réus, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação dos réus à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta aos réus é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo os réus BRUNO GOMES e JURACI FERREIRA DA SILVA como incursos nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-los, cada um deles, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

Os réus vêm respondendo o processo em liberdade e assim, poderão recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por serem presumidamente pobres.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA